

Задание 6.1. Нарушения в сфере создания новых продуктов и использования информационных ресурсов и технологий

Автор: Шульга Евгений Евгениевич

1. Наиболее распространённые нарушения

Анализируя текущую ситуацию в сфере информационных технологий, можно выделить несколько категорий нарушений, с которыми мы сталкиваемся наиболее часто:

Категория нарушения	Примеры
Технические и эксплуатационные	Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации, особенно в критической информационной инфраструктуре (КИИ)
Утечки данных	Несанкционированная передача персональных данных и информации ограниченного доступа (73% всех утечек данных из российских организаций в 2025 году пришлось на госсектор)
Нарушения при переходе на отечественное ПО	Срыв сроков и несоблюдение порядка перехода на доверенные программно-аппаратные комплексы (ПАК) на объектах КИИ. Отсутствие перехода на российское ПО к установленным срокам (1 января 2028 года для значимых объектов КИИ) влечёт финансовые санкции
Несоблюдение требований ИБ при разработке ПО	Разработка с нарушением стандартов (например, не по ГОСТ Р 56939-2024), отсутствие необходимого уровня защищённости информации в государственных информационных системах и системах госорганов
Нарушения в сфере авторского права и распространения информации	Использование ПО без лицензии, нарушение правил распространения информации, ограниченной или запрещённой федеральными законами

2. Как с этим бороться? Меры минимизации нарушений

На основании изученных материалов и принятых законодательных актов, можно выделить следующие эффективные меры противодействия:

2.1. Законодательные и регуляторные меры

- 1. Введение административной ответственности за нарушения в КИИ:**
Федеральным законом от апреля 2026 года установлена административная ответственность за нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации КИИ .
- 2. Обязательный переход на отечественное ПО с финансовыми санкциями:**
Установлен срок 1 января 2028 года для перехода значимых объектов КИИ на российское ПО. Предусмотрены оборотные штрафы (обсуждаются на уровне 2-3% от годовой выручки или 0,1% для отдельных случаев) для компаний, не выполняющих требования .
- 3. Введение числовых метрик и автоматизированного контроля:** Приказ ФСТЭК №117 (с 1 марта 2026 года) вводит коэффициент защищённости информации (Кзи) и показатель зрелости процессов (Пзи), которые рассчитываются каждые 6 месяцев и направляются в ФСТЭК .
- 4. Жёсткие сроки устранения уязвимостей:** Критические уязвимости должны устраняться в течение 24 часов, высокие — 7 дней. Нарушение сроков напрямую снижает Кзи и влечёт ответственность .

2.2. Организационные меры

- 1. Смещение ответственности на топ-менеджмент:** Новые требования ФСТЭК заставляют задуматься о том, что безопасность становится вопросом высшего руководства, а не только IT-специалистов .
- 2. Квалификационные требования:** Не менее 30% сотрудников подразделения ИБ обязаны иметь профильное образование или пройти профессиональную переподготовку в области информационной безопасности .
- 3. Обязательное привлечение подрядчиков к ответственности:** Внешние исполнители, имеющие доступ к ГИС, обязаны соблюдать политику защиты информации (требование должно быть закреплено в договорах) .

3. Этические нормы и законы для разрешения нарушений

Для разрешения ситуаций с нарушением норм необходимо сочетание правовых и этических механизмов:

Законодательные акты:

- **ФЗ №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями от 29.12.2025) — базовый закон, регулирующий отношения в информационной сфере**
- **Ст. 137 УК РФ — защита частной жизни и персональных данных**
- **Ст. 13.12, 13.11 КоАП РФ — ответственность за нарушения в сфере защиты информации и утечки персональных данных (штрафы до 1 млн рублей)**
- **Ст. 274.1 УК РФ — ответственность за нарушение правил эксплуатации КИИ с причинением вреда**

Этические нормы и кодексы:

- **Кодекс профессиональной этики в сфере ИТ (добровольный, но рекомендуемый)**
- **Netiquette (сетевой этикет) — негласные правила поведения в сети: вежливость в переписке, нерасылка спама, уважение частной информации собеседника**
- **Принцип «не навреди» — моральная ответственность специалиста за последствия своих разработок**
- **Принцип прозрачности и добросовестности — отказ от создания функционала, заведомо нарушающего права пользователей или законодательство**

4. Повышение ответственности ИТ-специалиста

4.1. Нужно ли это? — Да, но сбалансированно

Ответственность ИТ-специалиста необходима, но она должна быть соразмерной и стимулирующей, а не карательной. Как показывает практика, чрезмерно суровое наказание (риск уголовной ответственности за ошибку при отражении хакерской атаки) приводит к оттоку специалистов из государственного сектора .

4.2. Как воздействовать: предложения

1. Дифференциация ответственности:

- **Уголовная — за умышленные действия или грубую неосторожность, повлекшие тяжкие последствия**
- **Административная (штраф 5-50 тыс. руб.) — за неумышленные ошибки, нарушения правил эксплуатации КИИ, не содержащие признаков преступления**

2. Стимулирование добросовестного поведения:

- Освобождение от уголовной ответственности при добровольном способствовании раскрытию преступления, принятии мер по сохранению цифровых следов
- Бонусы и премии за соблюдение ИБ-стандартов

3. Повышение квалификации:

- Обязательное профильное образование или переподготовка для 30% сотрудников ИБ
- Регулярные курсы по актуальным угрозам и методам защиты

4. Материальное и нематериальное стимулирование:

- Достойная оплата труда в госсекторе (чтобы удержать квалифицированные кадры)
- Премии за успешное отражение атак и предотвращение инцидентов

5. Предложения по нормализации работы с ИТ: чтобы нарушать было невыгодно

1. Экономические рычаги (штрафы должны превышать выгоду от нарушения):

- Оборотные штрафы за отказ от перехода на отечественное ПО (обсуждается 0,1-3% от выручки)
- Штрафы за утечку персональных данных до 1 млн рублей за эпизод по ст. 13.11 КоАП + иски о возмещении убытков и компенсации морального вреда по ФЗ №149-ФЗ

2. Прозрачность и автоматизация контроля:

- Коэффициент защищённости Кзи (0 до 1) — числовой показатель защиты, который каждые 6 месяцев рассчитывается и направляется в ФСТЭК. Кзи ниже 0,75 — критическое несоответствие
- Показатель зрелости процессов (Пзи) раз в 2 года

3. Ужесточение требований к хранению и обработке информации:

- Аттестованная облачная среда вместо гибридных моделей с размытой ответственностью
- Обязательная сертификация ПО для государственных нужд по ГОСТ Р 56939-2024

4. Создание культуры нетерпимости к нарушениям:

- Публикация рейтингов компаний по соблюдению ИБ-стандартов

- Общественное порицание нарушителей профессиональным сообществом

5. Юридическая защита добросовестных специалистов:

- Чёткое определение в УК РФ перечня последствий (уничтожение, блокирование, модификация, копирование) вместо размытого «причинения вреда»

Заключение

Эффективная борьба с нарушениями в ИТ-сфере требует комплексного подхода: сочетания разумного законодательного регулирования (административная ответственность за неумышленные ошибки, уголовная за умышленные), экономического стимулирования (оборотные штрафы), технических мер (Кзи, Пзи, автоматизация контроля) и развития этической культуры специалистов. Важно найти баланс между строгостью наказания и созданием условий, при которых добросовестная работа становится более выгодной, чем нарушение.

Список использованных источников

1. Федеральный закон от 08.04.2026 о внесении изменений в КоАП РФ (кремлин.ру)
2. Госдума приняла законопроекты против оттока ИТ-специалистов из госструктур ([Life.ru](https://life.ru), январь 2026)
3. Наказание для айтишников за вред критической инфраструктуре смягчат (Парламентская газета, март 2026)
4. Минцифры готовит санкции за отказ от отечественного софта (IncRussia, декабрь 2025)
5. Федеральный закон от 29.12.2025 № 568-ФЗ (О внесении изменений в ФЗ №149-ФЗ)
6. В России ввели новые требования для компаний по ИТ-безопасности (lot.ru, апрель 2026)
7. Разъяснение прокуратуры об ответственности за нарушения в сфере информации (gosuslugi.ru, ноябрь 2025)
8. Минцифры готовит штрафы за срыв перехода на российские ПАК (РУБЕЖ, апрель 2026)
9. Приказ ФСТЭК №117: разбор изменений, Кзи и штрафов ([Password.ru](https://password.ru), апрель 2026)

